LANDIM, FONTES

& Associados Advogados

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024 ENVOLVENDO O CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 037/2014 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PORTO DAS GARÇAS

DOCUMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO E PEDIDOS DA REQUERENTE

Ordem Processual nº 01, item 2.1 · Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A. · Requerida: SANEJA – Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

SÃO PAULO

OUTUBRO/2026

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA 5
I. SÍNTESE DA DEMANDA 5
II. QUESTÕES PRELIMINARES 7
II.1 Jurisdição e escalonamento cumpridos 7
II.2 Prescrição: a interrupção retroage a 02/12/2024 7
II.3 A cl. 15.2 não esgota as hipóteses de recomposição 8
II.4 Pedido de decisão em fase própria 8
III. FATOS 8
III.1 O Contrato e a remuneração 8
III.2 Cronologia relevante 9
III.3 A via administrativa 10
IV. FUNDAMENTOS GERAIS 10
IV.1 A matriz de riscos é o parâmetro do equilíbrio 10
IV.2 Metodologia obrigatória da cl. 16.7 10
V. PLEITOS 11
V.1 Pedido E1 · Atraso e entrega incompleta das obras do Anexo IV 11
V.2 Pedido E2 · Elevatórias adicionais Dona Júlia e Iracema (SES Lagoa Rasa) 14
V.3 Pedido E3 · Crise hídrica e medidas públicas de contenção do consumo (2015–2026) 15
V.4 Pedido E4 · Defeitos construtivos das obras do Anexo IV recebidas 22
V.5 Pedido E5 · Extinção do desconto tarifário de energia do saneamento 26
V.6 Pedido E6 · Intervenções na ETE Pontal por sobrecarga e condicionantes ambientais 29
VI. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO 34
VII. PROVAS 35
VII.1 Prova documental 35
VII.2 Prova pericial 35
VII.3 Exibição de documentos em poder da SANEJA 36
VIII. PEDIDOS 37
VIII.1 Questões preliminares 37

LANDIM, FONTES & ASSOCIADOS

VIII.2 Pedido E1 · Obras do Anexo IV 37
VIII.3 Pedido E2 · Elevatórias adicionais 38
VIII.4 Pedido E3 · Crise hídrica 39
VIII.5 Pedido E4 · Defeitos construtivos 39
VIII.6 Pedido E5 · Energia 39
VIII.7 Pedido E6 · ETE Pontal 40
VIII.8 Forma, atualização e consectários 40
IX. VALOR EM DISPUTA, ANEXOS E FECHO 41

LANDIM, FONTES & ASSOCIADOS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Identificação da peça 5
Tabela 2: Pedidos, fundamentos, alocação e valores (R$ milhões, data-base 30/09/2026) 6
Tabela 3: Cronologia relevante 9
Tabela 4: Pedido E1: obras do Anexo IV – prazos e situação documentada 11
Tabela 5: Pedido E3: atos públicos de contenção do consumo 16
Tabela 6: Pedido E3: pedido principal e subsidiários (R$ milhões, data-base 30/09/2026) 21
Tabela 7: Pedido E6: intervenções na ETE Pontal (2019–2021) 33
Tabela 8: Forma de recomposição pedida 34
Tabela 9: Documentos cuja exibição se requer à SANEJA 36
Tabela 10: Índice de anexos 41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Volume de referência faturado e volume sem o evento (2015–2026). 17

LANDIM, FONTES & ASSOCIADOS

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AGEJA	Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Jacarandá
ApCiv	Apelação Cível
CAA	Câmara de Arbitragem do Atlântico
CC	Código Civil
CF	Constituição Federal
CM	Contraprestação Mensal
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
DF	Demonstrações Financeiras
DO-JA	Diário Oficial do Estado do Jacarandá
EEE	Estação Elevatória de Esgoto
ENERJA	ENERJA Distribuição S.A.
ERP	Sistema integrado de gestão empresarial
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
GA-DIR	Ofício da Diretoria da Garças Ambiental
IAE	Instituto Atlântico de Estatística
IDC / IDO	Índice de Desempenho da Concessionária / da Operação
IEO	Indicador de Eficiência Operacional
IMA-JA	Instituto de Meio Ambiente do Jacarandá
IPC	Índice de Preços ao Consumidor Atlântico
IRPJ / CSLL	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica / Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IRT	Índice de Reajuste Tarifário
LO	Licença de Operação
O&M	Operação e Manutenção
OAB	Ordem dos Advogados do Brasil
O-UGP	Ofício da Unidade de Gestão da Parceria
OP	Ordem Processual
PAD	Processo Administrativo
PIS / COFINS	Contribuição ao PIS / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
PU / PUF	Preço Unitário (Porto das Garças / Itaperim)
REL_TRIM	Relatório Trimestral de Indicadores
SANEJA	Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
SS	Solicitação de Serviço
SUSEP	Superintendência de Seguros Privados
TA	Termo Aditivo
TCE-JA	Tribunal de Contas do Estado do Jacarandá
TJ-JA	Tribunal de Justiça do Estado do Jacarandá
TRLP	Taxa Referencial de Longo Prazo
UGP	Unidade de Gestão da Parceria
VPL	Valor Presente Líquido

IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA

AO TRIBUNAL ARBITRAL DA ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024, composto por Helena Vasconcellos Prado (Presidente), Otávio Bittencourt Sales e Ricardo Nogueira Furtado, administrada pela Câmara de Arbitragem do Atlântico.

Tabela 1: Identificação da peça

Campo	Conteúdo
Arbitragem	CAA nº 18/2024 · Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014
Requerente	Garças Ambiental Saneamento S.A., CNPJ 20.771.938/0001-63, sede em Porto das Garças (JA)
Requerida	SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá, CNPJ 28.410.662/0001-05
Fase	Documentação de instrução e pedidos (OP 01, item 2.1)
Emissor	Landim, Fontes & Associados Advogados, patronos da Requerente
Subscritores	Rodrigo Paes Landim (OAB/SP 214.887) e Mariana Cordeiro Fontes (OAB/SP 301.442)
Assistente técnica	Atlas Avaliações Econômicas Ltda. (relatório técnico e memória de cálculo em apartado, Doc. R-02)
Data	19 de outubro de 2026

Fonte: Autos da Arbitragem CAA nº 18/2024; procuração de 02/12/2024 (Doc. R-01). Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A., por seus advogados, vem apresentar sua documentação de instrução e pedidos, com exposição dos fatos, fundamentos e teses, pedidos com valores individualizados, memória de cálculo, documentos de suporte e requerimentos de prova, nos termos da Ordem Processual nº 01 e do Regulamento de Arbitragem da CAA de 2021.

I. SÍNTESE DA DEMANDA

A Requerente pede a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 037/2014 por seis eventos cujos riscos o Contrato alocou à SANEJA (cl. 14.5) ou às duas partes (cl. 14.6), mas cujo custo foi suportado integralmente pela Concessionária. Cada evento é apresentado como pedido autônomo, com fundamento, prova e valor próprios, para que o Tribunal possa decidi-los separadamente.

Todos os valores seguem a metodologia obrigatória da cl. 16.7: fluxo de caixa marginal com e sem o evento, efeitos diretos e indiretos, descontado à TRLP vigente na data da

recomposição acrescida de 4 p.p. a.a. Nenhum pedido é medido contra o Plano de Negócios Referencial (Anexo X) ou a Solução de Referência (Anexo XI). Os valores estão na data-base de 30/09/2026, à taxa de trabalho de 11,8% a.a. (TRLP média de 2026, de 7,8%, mais 4 p.p.), a recalcular com a TRLP vigente na data da recomposição (Doc. R-02).

Tabela 2: Pedidos, fundamentos, alocação e valores (R$ milhões, data-base 30/09/2026)

Pedido	Evento	Fundamento central	Alocação	Efeito antes de tributos (R$ mi, 30/09/2026)
E1	Atraso e entrega incompleta das obras do Anexo IV	Cl. 21.1.8, 14.5.6 e 35	SANEJA	**33,70**
E2	Elevatórias adicionais Dona Júlia e Iracema (SES Lagoa Rasa)	Cl. 14.5.7, 21.1.8 e 16.8	SANEJA	**10,74**
E3	Crise hídrica e medidas públicas de contenção do consumo	Cl. 14.6, 14.6.1 e 16.7	SANEJA	**22,81**
E4	Defeitos construtivos das obras do Anexo IV recebidas	Cl. 21.1.8, Anexo IV item 5 e 16.8	SANEJA	**2,23**
E5	Extinção do desconto tarifário de energia do saneamento	Cl. 14.3.10 (ressalva) e 14.5.7	SANEJA	**17,38**
E6	Intervenções na ETE Pontal por sobrecarga e condicionantes ambientais	Cl. 14.5.6, 14.5.2 e 21.1.8	SANEJA	**42,90**
Total				**129,75**

Fonte: Contrato nº 037/2014; relatório técnico da Atlas (Doc. R-02), Tabela 38. Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

Os valores são o efeito antes de tributos apurado pela assistente técnica pelo fluxo de caixa marginal de cada evento (Doc. R-02), líquido dos custos evitados e sem sobreposição entre pedidos. Com os efeitos tributários incidentes sobre a própria indenização (PIS/COFINS e IRPJ/CSLL), o valor que anula o fluxo de caixa marginal dos pedidos principais é de R$ 146,12 mi, diferença que decorre sobretudo do pessoal do E2, que não gera crédito, e da dedução diferida dos investimentos do E6 (Doc. R-02, Seção 3.2). Por isso, os pedidos do item VIII são formulados pela indenização com efeitos tributários, que coincide com o efeito antes de tributos nos pedidos E1, E3, E4 e E5 e o supera no E2 (R$ 11,26 mi) e no E6 (R$ 58,74 mi).

II. QUESTÕES PRELIMINARES

II.1 Jurisdição e escalonamento cumpridos

A controvérsia é patrimonial e decorre da cláusula compromissória do Contrato (cl. 41). O escalonamento da cl. 40 foi cumprido: o processo administrativo nº 2021.031442, previsto na cl. 16, vale como tratativa direta (cl. 40.4), e a notificação de controvérsia e a reunião de diretorias de set–out/2024 terminaram sem acordo. Os pedidos desta peça correspondem aos temas submetidos naquele processo e no pleito de energia nº 2017.028514.

II.2 Prescrição: a interrupção retroage a 02/12/2024

A arbitragem foi instituída em 17/03/2026, com o último aceite (cl. 41.1.4; Regulamento, art. 8º, § 1º). A interrupção da prescrição, porém, retroage à data do requerimento de instauração, 02/12/2024 (Lei nº 9.307/1996, art. 19, § 2º). Prazo prescricional não pode ser alterado por acordo das partes (Código Civil, art. 192), de modo que a cl. 41.1.4 não posterga a interrupção. Os 15 meses consumidos até o aceite do coárbitro da Requerida não podem ser imputados à Requerente.

A pretensão de reequilíbrio, de natureza contratual, sujeita-se ao prazo geral de dez anos (art. 205 do Código Civil). O prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, próprio das dívidas da Fazenda Pública, só alcançaria a SANEJA se demonstrados os requisitos de sua incidência, o que cabe à Requerida. Ainda que assim não fosse, três razões preservam os efeitos mais antigos:

1. **Actio nata.** A pretensão à recomposição só nasce com a negativa da Contratante no procedimento da cl. 16, que é condição contratual para pleiteá-la. Para os temas do processo nº 2021.031442, a negativa ocorreu em mai/2023.
2. **Suspensão pelo processo administrativo.** Entre o protocolo de 29/11/2021 e a decisão que o encerrou, a Requerente estava contratualmente impedida de buscar a via arbitral (cl. 40.4).
3. **Trato sucessivo.** Os eventos produzem efeitos mês a mês sobre a contraprestação; eventual prescrição atingiria apenas parcelas, nunca o fundo do direito nem os efeitos futuros.

Subsidiariamente, se o Tribunal entender aplicável prazo menor, requer-se que a exigibilidade seja definida por componente, considerados os marcos próprios de cada pedido, os efeitos do requerimento administrativo de 29/11/2021 e a interrupção retroativa a 02/12/2024, nos limites do art. 19, § 2º, da Lei nº 9.307/1996. A memória de cálculo isola os efeitos de 2015 e 2016 por ano e por pedido, para que o Tribunal possa delimitá-los sem prejuízo do cálculo.

II.3 A cl. 15.2 não esgota as hipóteses de recomposição

A cl. 15.2 limita os pedidos da Concessionária às hipóteses da cl. 14.5. A cl. 14.6.1, porém, é norma específica para o risco compartilhado e prevê expressamente a recomposição, observado o Capítulo V. Além disso, a perda causada por inadimplemento da Contratante (cl. 21.1.8) se resolve pela cl. 35, em perdas e danos, e não pela matriz de riscos. A garantia constitucional de manutenção das condições efetivas da proposta (CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, d; Lei nº 11.079/2004, art. 5º, III) orienta a leitura conjunta dessas cláusulas.

II.4 Pedido de decisão em fase própria

Requer-se que as teses dos itens II.2 e II.3, bem como o conceito de conclusão das obras do Anexo IV e o alcance da franquia de 12 meses da cl. 14.5.6 (item V.1), e, no E3, o alcance da cl. 14.3.18 em face da cl. 14.6 e a alocação à SANEJA dos efeitos de seus próprios atos (item V.3) , sejam decididas na Audiência 2 (OP 01, item 4.1), pois definem o escopo do cálculo pericial (OP 01, item 6.2).

III. FATOS

III.1 O Contrato e a remuneração

O Contrato nº 037/2014 é uma concessão administrativa (Lei nº 11.079/2004) de esgotamento sanitário de Porto das Garças, assinado em 30/06/2014, com operação desde 01/01/2015 e prazo de 30 anos. O objeto inclui a incorporação das obras que a SANEJA se obrigou a executar e entregar, listadas no Anexo IV: cinco obras com 20.650 ligações (cl. 1.1 e 21.1.8).

A Concessionária não cobra tarifa; recebe contraprestação mensal (cl. 11.1):

$$CM = (P_f \times IDC) + (P_v \times IDO), \text{ em que } P_v = (PU \times V) + (PUF \times VUF) \text{ e } V = V_a \times 0{,}8 \times 1{,}14$$

A parcela variável depende do volume de água hidrometrado (Va), apurado no sistema comercial da própria SANEJA (cl. 11.4.1 e 21.2). Quem mede a variável remuneratória é a Contratante, que é também a prestadora do serviço de água. As receitas de 2015 a 2025 reproduzem a fórmula contratual e o reajuste pelo IPC-Atlântico: o desequilíbrio decorre dos eventos, não de erro de pagamento.

III.2 Cronologia relevante

Tabela 3: Cronologia relevante

Data	Fato	Prova
02/12/2024	Requerimento de arbitragem na CAA	Autos
set–out/2024	Notificação de controvérsia e reunião de diretorias sem acordo (cl. 40)	PAD_07, PAD_08
mai/2023	Diretoria da SANEJA indefere quatro temas e reconhece o Anexo IV em tese (cl. 14.5.6)	PAD_04
nov/2021	AGEJA revoga as medidas de escassez; Garças protocola o pedido de reequilíbrio	Res. AGEJA 19/2021; PAD_01
nov/2020	SANEJA contrata a ampliação da ETE Pontal, prazo de dez/2015	O-UGP 083/2020
2019–2021	Entregas parciais do SES Lagoa Rasa (3.650 de 6.500 ligações)	O-UGP 004/2019, 061/2020, 027/2021
mar/2019	3º Termo Aditivo: ativação de ligações factíveis passa à Concessionária, sem novação	3º TA, cl. 2ª e 3ª
jan/2019	Início da redução do desconto de energia do saneamento	Comunicado ENERJA 14/12/2018
out–nov/2015	SANEJA comunica entrega de Centro, Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal; Garças recebe com ressalvas	O-UGP 047 e 053/2015; GA-DIR 090/2015
abr/2015	SANEJA lança a campanha "Cada Gota Conta"	Release SANEJA
mar/2015	AGEJA declara escassez hídrica	Res. AGEJA 07/2015
jan/2015	Início da operação; conciliação valida 43.400 ligações ativas	GA-DIR 018/2015; O-UGP 022/2015

Fonte: documentos indicados na coluna "Prova". Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

A base de 43.400 ligações ativas em jan/2015 consta do GA-DIR 018/2015 e foi validada pelo O-UGP 022/2015. As 3.300 ligações do SES Centro só foram comunicadas como entregues no O-UGP 047/2015 e não integram essa fotografia. As diferenças em relação ao REL_TRIM 2015-T1 (46.696) e ao IAE (47.692) decorrem de data e conceito de apuração: a primeira é compatível com o SES Centro, e a segunda coincide com as 4.292 disponibilizações de 2015 registradas no cadastro. A conciliação entre ofícios, IAE,

relatórios trimestrais e cadastro é juntada como Doc. R-03, como controle de consistência, e não como prova de faturamento individual.

III.3 A via administrativa

O pedido de reequilíbrio de nov/2021 tramitou no processo nº 2021.031442. A UGP reconheceu o atraso objetivo das obras e admitiu examinar os temas de volume e de energia, se demonstrada causa extraordinária ou ato regulatório superveniente. A Diretoria indeferiu os demais temas e reconheceu o Anexo IV apenas em tese, remetendo valores à mesa técnica que nunca concluiu. O pedido de reconsideração de dez/2023 não foi respondido. A SANEJA classificou a perda do Anexo IV como provável e provisionou R$ 12,0 mi (DF 2025, Nota 24), o que corrobora o reconhecimento, sem fixar ou limitar o valor devido.

IV. FUNDAMENTOS GERAIS

IV.1 A matriz de riscos é o parâmetro do equilíbrio

A alocação de riscos é elemento essencial da equação econômico-financeira (cl. 14.1). Há desequilíbrio quando se materializa um risco alocado a uma parte, mas o custo recai sobre a outra. Cada pedido desta peça demonstra (i) o evento, (ii) a cláusula que o aloca à SANEJA ou às duas partes, (iii) o nexo com o efeito econômico e (iv) o valor pela cl. 16.7, conforme exige a cl. 16.

Não se pede revisão por frustração de expectativas da proposta. A cl. 15.1, que veda recomposição por risco da própria parte, foi aplicada como filtro: pleitos de reajustes ordinários de energia, bandeiras tarifárias e parque de ligações recebido não são formulados como pedidos.

IV.2 Metodologia obrigatória da cl. 16.7

O reequilíbrio corresponde ao valor que torna nulo o VPL do fluxo de caixa marginal, nominal, que compara a situação com e sem o evento, incluídos efeitos diretos e indiretos. A taxa de desconto é a TRLP vigente na data da recomposição acrescida de 4 p.p. a.a. Obras e serviços são valorados pela Tabela Referencial de Preços da SANEJA vigente à época (cl. 16.8).

Disso decorrem três consequências:

1. **A base de comparação é o contrafactual, não o plano.** Os Anexos X e XI e as planilhas da proposta são referenciais e não integram o Contrato (Edital, itens 2.4, 2.5 e 9.6). Não servem para medir o dano nem para negá-lo.
2. **A cl. 15.3 não compensa os pleitos.** O volume realizado acima da proposta até 2024 não é ganho extraordinário: reflete o parque de ligações efetivamente existente, e não um evento. Pela cl. 16.7, o que importa é a diferença entre o cenário com e sem cada evento.
3. **Efeitos futuros integram o pedido.** Eventos de efeito permanente (E2, E5 e a energia incremental do E6) entram no fluxo até o termo do Contrato, e os efeitos das ligações do Anexo IV ainda não entregues (E1), até a entrega efetiva ou, na falta de previsão, até o termo do Contrato, sempre trazidos a valor presente pela mesma taxa.

Por transparência, a memória de cálculo anexa apresenta cada pleito por ano, com as premissas explícitas e o tratamento das sobreposições entre efeitos (OP 01, item 2.2), além de cenários alternativos nos casos em que a tese jurídica condiciona o valor.

V. PLEITOS

V.1 Pedido E1 · Atraso e entrega incompleta das obras do Anexo IV

A SANEJA descumpriu os prazos de todas as obras do Anexo IV, com atrasos que vão de 16 meses (SES Centro) a 141 meses em set/2026 (ligações pendentes de Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal), e até hoje não entregou 4.271 das 20.650 ligações previstas. A própria SANEJA reconheceu o enquadramento na cl. 14.5.6 (PAD_04) e provisionou R$ 12,0 mi como perda provável, elementos que corroboram o direito, mas não liquidam nem limitam o valor devido.

Fatos

Tabela 4: Pedido E1: obras do Anexo IV – prazos e situação documentada

Obra	Prazo (Anexo IV)	Ligações previstas	Situação documentada
SES Centro	jun/2014	3.300	Entregue em out/2015, com as 3.300 ligações ativadas (O-UGP 047/2015)
SES Jardim Atlântico e Vila Nova	dez/2014	9.200	"Entregue" em out/2015, mas o cadastro da SANEJA registra 827 ligações em 2015 e 7.862 até 2021; 1.338 pendentes, das quais 924 em trechos sem rede executada
SES Pontal	dez/2014	1.650	"Entregue" em nov/2015 (O-UGP 053/2015); disponibilização gradual até 2021 (1.567 ligações); 83 pendentes
SES Lagoa Rasa	dez/2015	6.500	Entregas parciais em jan/2019 (1.850), ago/2020 (450) e mai/2021 (1.350); 2.850 pendentes; LR-2 sem conexão por falta de capacidade da ETE
ETE Pontal (110 → 200 L/s)	dez/2015	—	Contrato de obra de 17/11/2020; em execução em 2023; ampliação ainda pendente na LO de 26/09/2023; ETE acima de 95% da capacidade

Fonte: Anexo IV; Cadastro_Ligacoes_Anexo_IV.xlsx (Doc. R-06); ofícios O-UGP e GA-DIR citados (Doc. R-07). Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

Fundamentos

a) Obrigação de resultado descumprida. A cl. 21.1.8 obriga a SANEJA a executar as obras do Anexo IV no cronograma e com a qualidade previstos, entregando os sistemas e as ligações deles decorrentes. A conclusão compreende execução física, interligação e entrega das ligações prediais aptas (Anexo IV, item 1), formalizada com cadastro e termo circunstanciado (itens 3 e 4). Comunicações de "entrega" sem ligações aptas não concluem a obra: o cadastro da própria SANEJA desmente os ofícios O-UGP 047/2015, 053/2015 e 055/2016.

b) A franquia de 12 meses é gatilho, não desconto. A cl. 14.5.6 aloca à SANEJA os custos de atraso superior a 12 meses. Superado esse limite, o atraso inteiro passa a ser risco da Contratante, contado do prazo do Anexo IV. A regra é exceção à responsabilidade da SANEJA pela própria obra e deve ser lida restritivamente (Código Civil, arts. 113 e 423). Subsidiariamente, se o Tribunal entender que os 12 meses se descontam, o valor deve ser recalculado a partir do 13º mês de atraso.

c) A receita frustrada é perda por inadimplemento. A cl. 14.5.6 trata de custos. A receita variável que deixou de ser gerada pelas ligações não entregues é dano emergente e lucro cessante do inadimplemento da cl. 21.1.8, indenizável na forma da cl. 35, "sem

prejuízo das perdas e danos apuráveis na forma da lei". O próprio Contrato reconhece a não conclusão como fato da SANEJA ao excluir essas economias do IEO6 (Anexo III, item 5.2). A receita frustrada é medida pelo mecanismo remuneratório efetivamente afetado, a parcela variável sobre o volume hidrometrado das ligações que deveriam estar aptas, sem criar tarifa por ligação de esgoto faltante nem imputar à falta de rede local toda a perda de água da concessão. A memória apura, por sistema e por ano, a receita frustrada líquida do custo de energia evitado, com o volume por ligação efetivamente observado e a taxa de adesão dos relatórios trimestrais.

d) Efeitos indiretos. Pela cl. 16.7, integra o fluxo marginal a impossibilidade de conectar ligações já disponibilizadas do SES Lagoa Rasa (LR-2) por falta de capacidade da ETE Pontal, cuja ampliação também integra o Anexo IV (Pedido E1-c). Os custos da operação das lagoas de Cedro Alto e Primavera, cuja desativação dependia da ampliação da ETE, serão quantificados após a exibição do cronograma e das medições da ampliação e da desativação das lagoas (item VII.3), dentro deste mesmo pedido.

e) Ativação das ligações até mar/2019. Até o 3º Termo Aditivo, a conversão de ligações factíveis em ativas cabia ao sistema comercial da SANEJA (cl. 21.2; Ata UGP 02/2017). O aditivo manteve a obrigação da cl. 21.1.8 e não importou novação nem renúncia a pretensões anteriores (cl. 2ª e 3ª).

Escopo do pedido

O pedido é individualizado por sistema (Centro, Jardim Atlântico/Vila Nova, Pontal e Lagoa Rasa), conforme obrigação, cronologia e consequência econômica, e em três parcelas: E1, receita frustrada pelas ligações não disponibilizadas, do prazo de cada obra até o termo do Contrato; E1-b, as 414 ligações de Jardim Atlântico/Vila Nova em processamento cadastral; e E1-c, as ligações do Lagoa Rasa disponibilizadas, mas sem conexão por falta de capacidade da ETE Pontal, no excedente sobre o estoque normal de não adesão. Em Jardim Atlântico/Vila Nova, abrange as 1.338 ligações pendentes; as 924 em trechos sem rede executada são o núcleo de prova direta do inadimplemento. As outras 414, que aguardam processamento cadastral, ficam sujeitas ao exame de causa, responsável e período, distinguindo-se a gestão cadastral anterior e a posterior

ao 3º Termo Aditivo (mar/2019), quando a ativação passou à Concessionária. Os efeitos das demais obras e do atraso das entregas graduais permanecem no pedido.

Valor: R$ 33,70 mi na data-base de 30/09/2026, sendo E1 R$ 30,06 mi (R$ 9,93 mi históricos, R$ 23,18 mi atualizados e R$ 6,88 mi de efeito futuro a valor presente, este sobre as 3.857 ligações ausentes em 2026), E1-b R$ 1,38 mi e E1-c R$ 2,26 mi. A receita frustrada bruta é de R$ 50,59 mi e o custo de energia evitado, de R$ 16,89 mi. No cenário subsidiário da franquia descontada, o E1 é de R$ 24,74 mi. O valor supera a provisão de R$ 12,0 mi da SANEJA por incluir os efeitos indiretos e o prazo remanescente.

Documentos: Contrato (cl. 1.1, 14.5.6, 21.1.8, 35) e Anexos III e IV; 3º Termo Aditivo; Cadastro_Ligacoes_Anexo_IV.xlsx; ofícios GA-DIR 044/2015, 102/2016, 121/2016, 023/2018, 038/2019, 019/2020 e 041/2023; ofícios O-UGP 031/2015, 047/2015, 053/2015, 055/2016, 040/2016, 004/2019, 061/2020, 083/2020 e 027/2021; Atas UGP 02/2017 e 09/2019; PAD_03 e PAD_04; DF SANEJA 2025, Nota 24; TCE-JA, Acórdãos 655/2019 e 1.240/2022.

V.2 Pedido E2 · Elevatórias adicionais Dona Júlia e Iracema (SES Lagoa Rasa)

O projeto executivo da SANEJA, aprovado pela UGP, acrescentou duas elevatórias às seis previstas no Anexo IV para o SES Lagoa Rasa. Uma vez entregues, elas impõem à Concessionária custo permanente de operação, manutenção, energia e pessoal que a equação original não contemplava. O pedido é autônomo e distinto do E1: não decorre do atraso, mas da alteração de escopo.

Fatos. A ficha do SES Lagoa Rasa no Anexo IV prevê seis elevatórias (São Francisco, Santa Maria, Pitangueira, Enrocamento, Santo Agostinho e Lagoa II). As EEEs Dona Júlia e Iracema foram incluídas em substituição a linhas de recalque inviabilizadas por interferências (O-UGP 027/2021).

Fundamentos. A alteração de especificações por solicitação da SANEJA é risco da Contratante (cl. 14.5.7). As obras do Anexo IV são de responsabilidade da SANEJA (cl. 21.1.8), e o risco de interferências nessas obras é dela; a cl. 14.3.2 refere-se às obras da Concessionária. A valoração segue a Tabela Referencial da SANEJA (cl. 16.8).

Escopo e período. Custos incrementais de energia, pessoal, manutenção, materiais e demais encargos das duas elevatórias, da data de entrega e operação efetiva de cada uma até o termo do Contrato, em 2044, trazidos a valor presente pela taxa da cl. 16.7. O investimento eventualmente vinculado ao escopo alterado e as economias da solução original (linhas de recalque substituídas) dependem do projeto executivo, em poder da SANEJA, e serão apurados após sua exibição, dentro deste mesmo pedido (Doc. R-02, item 4.2.4).

Valor: R$ 11,26 mi de indenização com efeitos tributários, correspondente ao efeito de R$ 10,74 mi antes de tributos, a valor presente na data-base de 30/09/2026, considerada a entrada em operação das duas EEEs em jan/2028 e os custos até 2044 (R$ 1,18 mi em 2028 e R$ 31,7 mi nominais no período), dos quais R$ 1,32 mi de energia, R$ 4,29 mi de manutenção e materiais e R$ 5,12 mi de pessoal. Por unidade, foram considerados 134 MWh/ano de energia, valorados ao preço com o desconto integral para evitar sobreposição com o E5, R$ 200 mil/ano de manutenção e materiais e R$ 239 mil/ano de pessoal de campo, estimados a partir dos custos diretos atuais das 62 unidades operadas pela Concessionária, até a exibição do projeto executivo (item VII.3, item 4). A indenização supera o efeito antes de tributos porque o custo de pessoal não gera crédito de PIS/COFINS (Lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 2º, I; Doc. R-02, item 4.2.5).

Documentos: Anexo IV (ficha SES Lagoa Rasa); O-UGP 027/2021; GA-DIR 041/2023; Anexo I (Apêndice A e item 4); planilha de energia das unidades operacionais 2015–2026 e DF Garças 2025.

V.3 Pedido E3 · Crise hídrica e medidas públicas de contenção do consumo (2015–2026)

A escassez hídrica de 2015 e as medidas de contenção do consumo, parte impostas pela AGEJA e parte decididas e executadas pela própria SANEJA, reduziram o consumo por ligação da coorte contínua do IAE (grupo fixo de ligações acompanhado desde 2008) a patamar 17,2% inferior à sua tendência histórica em 2017 e o mantiveram entre 9,0% e 11,4 % abaixo dela de 2019 a 2026 . Como a parcela variável é calculada sobre o volume de água hidrometrado (cl. 11.4.1), a contraprestação caiu na mesma proporção.

O evento é força maior não segurável (cl. 14.6) que produziu quebra estrutural na série de consumo em 2015, não revertida após a revogação das medidas. Como a redução foi induzida pela própria Contratante e por comandos públicos, o pedido principal atribui à SANEJA a totalidade da perda, em todos os cenários de período.

Fatos

Tabela 5: Pedido E3: atos públicos de contenção do consumo

Data	Ato e autor	Conteúdo relevante	Prova
20/03/2015	Res. AGEJA 07/2015 (AGEJA)	Declara escassez hídrica; obriga os prestadores a reduzir perdas e pressão, com meta de 10% do volume distribuído nos setores críticos; autoriza campanhas e tarifa de contingência, mediante homologação	R-09
abr/2015	Campanha "Cada Gota Conta" (SANEJA)	A Contratante orienta a redução do consumo, distribui redutores de vazão, promove mutirões e aplica tarifa de contingência	Release SANEJA; notícia AGEJA de 22/04/2015 (R-09)
abr/2015	GA-DIR 029/2015 (Requerente)	A Concessionária coopera com a campanha, em cumprimento ao dever de promover o uso racional da água (Anexo II, item 3)	R-07
12/08/2015	Res. AGEJA 12/2015 (AGEJA)	Prorroga a escassez e institui rodízio de até 24 horas semanais nos setores críticos, conforme plano aprovado pela fiscalização	R-09
ciclos 2015–2016	Reajustes tarifários da SANEJA (IRT)	13,9% e 9,8%, acima do IPC-Atlântico de 10,7% e 6,3%; a contraprestação da Requerente foi reajustada apenas pelo IPC-Atlântico (cl. 13)	Site AGEJA, Tarifas (R-09)
25/02/2016	Res. AGEJA 04/2016 (AGEJA)	Mantém as medidas enquanto os reservatórios estiverem abaixo de 40% e obriga os prestadores a publicar volumes mensais por município	R-09
29/11/2021	PAD_01 (Requerente)	Pedido de reequilíbrio protocolado ainda na vigência das medidas	R-05
30/11/2021	Res. AGEJA 19/2021 (AGEJA)	Revoga as restrições; os prestadores mantêm programas permanentes de uso racional (art. 2º)	R-09

2022–set/2026	Série IAE da coorte	Consumo estável de 12,53 a 12,67 m³/mês, 9,0% a 10,6% abaixo da tendência	R-10

Fonte: documentos indicados na coluna "Prova". Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

Série de consumo. Na coorte de ligações ativas desde 2008, o consumo caiu de forma lenta e regular de 14,40 para 14,23 m³/mês entre 2008 e 2014 (−0,028 m³/mês ao ano). Caiu para 12,35 em 2015 e 11,72 em 2017, recuperou-se parcialmente até 12,49 em 2019 e desde então oscila entre 12,47 e 12,67. A coorte é fixa, de modo que a queda não se explica por novas ligações de menor consumo nem por gestão comercial da Concessionária. A série provém do sistema comercial da própria SANEJA, é tratada pelo IAE e é publicada pela AGEJA em dados abertos.

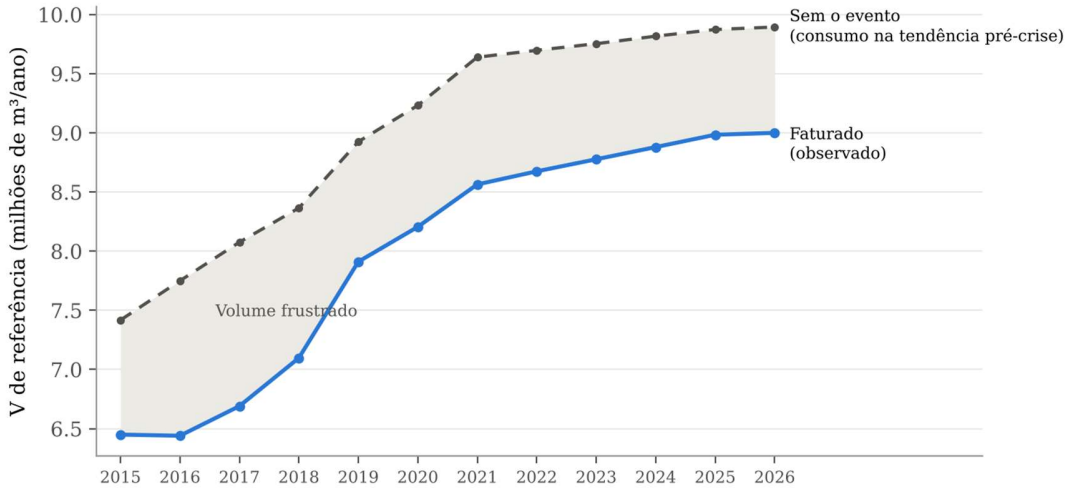


Figura 1: Volume de referência faturado e volume sem o evento (2015–2026).

Nota: A área entre as curvas é o volume frustrado, atribuído integralmente à SANEJA; 2026 anualizado. Fonte: IAE – Anuário de Consumo 2008–2026; REL_TRIM 2015–2026; relatório técnico da Atlas (Doc. R-02), Figura 1. Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

Fundamentos

a) Força maior não segurável é risco compartilhado. A força maior ou caso fortuito cujas consequências não sejam seguráveis no mercado brasileiro há pelo menos dois anos é risco compartilhado, com recomposição acordada pelas partes, observado o Capítulo V (cl. 14.6 e 14.6.1). A cl. 14.3.20, que atribui à Concessionária apenas a força maior segurável, confirma a leitura a contrario. A não segurabilidade da perda de receita por escassez hídrica não é presumida: a cobertura de lucros cessantes disponível no

mercado (Circular SUSEP nº 560/2017) é acessória e só indeniza a perda de receita em consequência de dano material a bens segurados, excluídos a perda de mercado e os danos não materiais (Doc. R-02, item 4.3.3), e o ponto será confirmado pela prova requerida no item VII. Os seguros que o Contrato exige e que a Requerente mantém cobrem riscos operacionais, responsabilidade civil e riscos de engenharia, não a frustração de receita decorrente da queda de demanda (cl. 28; DFs 2015–2025, nota 12).

b) O risco de demanda não alcança o evento. As cl. 11.5 e 14.3.18 alocam à Concessionária a variação do volume hidrometrado "na forma da cláusula 14", o que inclui a cl. 14.6. O risco de demanda cobre a flutuação de mercado em condições normais, não a contenção imposta pelo poder público. A resposta 48 da Carta Circular 03/2013 negou garantia de volume mínimo contra a demanda ordinária e não tratou da força maior. O TJ-JA reconheceu que a crise hídrica de 2015–2016, cumulada com comandos públicos de contenção, é álea extraordinária, cuja recomposição deve isolar a parcela extraordinária da variação ordinária (ApCiv 0804312-55.2019). O precedente sobre o diesel (ApCiv 0712208-31.2021) não se aplica: ali havia oscilação notória de preço de insumo, sem ato público que restringisse a demanda. O art. 5º, III, da Lei nº 11.079/2004 permite repartir inclusive a força maior e a álea econômica extraordinária, e as partes o fizeram de forma compartilhada; respeitar a alocação pactuada (Código Civil, art. 421-A, II) é aplicar a cl. 14.6, e ler a cl. 14.3.18 como se ela absorvesse também a força maior não segurável esvaziaria a cl. 14.6 (Código Civil, art. 113).

c) A cl. 15.2 não bloqueia o pedido. Como exposto no item II.3, a cl. 14.6.1 é norma específica do risco compartilhado e prevê a recomposição por mecanismo bilateral, que não se confunde com a recomposição "por iniciativa da concessionária" da cl. 15.2. Frustrado o acordo, cabe ao Tribunal fixá-la (cl. 41).

d) Os atos da própria SANEJA são risco da Contratante. A SANEJA é a prestadora do serviço de água, mede o Va em seu sistema comercial (cl. 11.4.1 e 21.2) e é quem paga a parcela variável calculada sobre ele. A Res. AGEJA 07/2015 apenas autorizou campanhas e tarifa de contingência (art. 3º); decidir aplicá-las, distribuir redutores de vazão, promover mutirões, definir os setores e o calendário do rodízio e fixar o conteúdo e a intensidade dos programas permanentes de uso racional mantidos após 2021 (Res.

AGEJA 19/2021, art. 2º) foram atos da SANEJA. A meta mínima de redução de 10% do volume distribuído fixada pela AGEJA (Res. AGEJA 07/2015) operou pelo mesmo canal: o Va caiu pela contenção da demanda, sobre a qual a Contratante agiu diretamente. O ônus econômico de ato da Contratante que reduz a base da sua própria contraprestação não pode recair sobre o contratado (CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, d; Código Civil, art. 422). A AGEJA não é parte do Contrato (site AGEJA, A Agência); seus comandos são fato de terceiro e entram na cl. 14.6 .

e) Assimetria de mitigação. A SANEJA dispôs de instrumentos para mitigar a própria perda: tarifa de contingência e reajustes de 13,9% e 9,8% nos ciclos 2015 e 2016, acima do IPC-Atlântico, cuja extensão se verificará com os documentos do item 11 do VII.3. A Concessionária não dispunha de nenhum deles: não cobra tarifa (cl. 11) e seu PU só se reajusta pelo IPC (cl. 13). Ainda assim, manteve a prestação integral, com IDO validado pelo Verificador Independente em todos os trimestres. Essa assimetria justifica a atribuição integral da perda à SANEJA.

f) Persistência dos efeitos após nov/2021. A revogação das restrições pela Res. AGEJA 19/2021 não demonstra, por si, a recuperação do padrão de consumo: o art. 2º manteve os programas permanentes de uso racional executados pelo prestador, e os redutores de vazão distribuídos pela SANEJA são dispositivos permanentes. A série confirma: depois do pico de 2017, o consumo da coorte ficou entre 11,1% e 11,4% abaixo da tendência em 2019–2021 e entre 9,0% e 10,6% em 2022–2026 (Doc. R-02, Tabela 19; pelo fator g do passo 2 do método de quantificação, 12,5% a 12,8% e 9,9% a 11,8%, respectivamente), sem retorno à tendência. A análise econométrica da assistente técnica (Doc. R-02, item 4.3.5 e Apêndice B) demonstra a quebra estrutural em 2015 (teste de Chow, $F = 121,8$, $p < 0,0001$, com máximo da varredura sup-F no mesmo ano) e sua permanência: após a revogação, o consumo recuperou apenas 0,22 m³ por ligação ao mês, e o desvio remanescente, de −1,40 m³ (cerca de 10% abaixo da tendência; estatística t de −7,3), mantém o consumo fora do intervalo de 99% da tendência anterior em todos os anos de 2022 a 2026. Requer-se que a perícia valide esse resultado com controle da tendência anterior e dos fatores concorrentes, como renda, tarifa de água e idade dos hidrômetros (cl. 11.4.2), a partir dos dados por categoria e setor cuja exibição se requer (itens 5 e 10 do VII.3).

g) Cooperação não é renúncia; não há supressio. A adesão da Concessionária à campanha (GA-DIR 029/2015) cumpriu o dever de promover o uso racional da água (Anexo II, item 3; Lei nº 11.445/2007) e não importou renúncia, que não se presume e se interpreta estritamente (Código Civil, art. 114). O pedido de reequilíbrio foi protocolado em 29/11/2021, ainda na vigência das medidas, revogadas no dia seguinte, e seguiu o procedimento contratual (cl. 16 e 40.4). A exigibilidade dos efeitos de 2015 e 2016 é tratada no item II.2; a memória os isola em linhas próprias.

h) Não há ganho a compensar (cl. 15.3). A crise não gerou ganho extraordinário para a Concessionária. O crescimento do volume no período decorre da expansão do parque de ligações ativas e da adesão acima da meta (90,6% contra 65% no REL_TRIM 2016-T2), efeito de eficiência empresarial que a própria cl. 15.3 exclui da compensação (item IV.2).

Atribuição

No pedido principal, a Requerente pede que a SANEJA suporte a totalidade da perda líquida, porque a redução do consumo foi induzida pela própria Contratante, como prestadora do abastecimento, e pelos comandos públicos de contenção, e a SANEJA atuou diretamente sobre a base da remuneração, dispondo ainda dos instrumentos de mitigação que faltaram à Concessionária (fundamentos "d" e "e"). A mesma atribuição integral aplica-se aos pedidos subsidiários de período.

Período e cenários

O pedido principal abrange 2015 a set/2026, último trimestre com dados validados, com fundamento na persistência dos efeitos. Subsidiariamente, pede-se o período 2015–nov/2021, até a revogação das restrições, e, em última alternativa, 2015–2016, sem abandono do principal. A memória apresenta os três cenários com a perda líquida total por ano, parametrizados para que o Tribunal delimite o período sem refazer o cálculo.

Método de quantificação

A quantificação segue a cl. 16.7: fluxo de caixa marginal nominal com e sem o evento, descontado à TRLP vigente na data da recomposição acrescida de 4 p.p. a.a. A memória da Atlas observa os seguintes passos:

1. **Contrafactual.** Regressão linear do consumo da coorte IAE de 2008 a 2014, projetada para 2015–2026. A queda lenta pré-crise permanece no contrafactual, de modo que só se recompõe o desvio extraordinário. Nem o Anexo X nem o consumo per capita da Solução de Referência servem de base (Carta Circular 03/2013, resp. 51); o IAE foi a fonte indicada pela própria SANEJA às licitantes (resp. 26).

2. **Desvio anual.** g = consumo da tendência ÷ consumo observado da coorte − 1.

3. **Volume perdido.** ΔVa = Va medido × g, com o Va dos Relatórios Trimestrais validados pelo Verificador Independente; ΔV = ΔVa × 0,8 × 1,14 (cl. 11.4.1). O desvio incide apenas sobre o volume das ligações ativas, sem sobreposição com o E1.

4. **Receita frustrada.** ΔV × PU reajustado pelo IPC-Atlântico (cl. 13) × IDO médio do ano (cl. 11.1).

5. Custo evitado. ΔV × custo de energia elétrica efetivamente pago por m³ (planilha interna de energia: consumo específico × tarifa efetiva paga; R$ 0,64/m³ em 2025), e não a premissa referencial da proposta. Os demais custos operacionais (pessoal, manutenção de redes, administração) não variam com o volume faturado e não são deduzidos. Sem sobreposição com o E5, que incide sobre o consumo efetivo de energia, no qual o volume frustrado não está. O volume de Itaperim (PUF) fica fora: o PUF de R$ 0,26/m³ é inferior ao custo variável, e sua inclusão não aumentaria o pedido .

6. **Fluxo líquido.** Receita frustrada menos custo evitado, por ano, atribuído integralmente à SANEJA no pedido principal e nos subsidiários de período.

7. **Capitalização.** Taxa de trabalho de 11,8% a.a. (TRLP de 2026, de 7,8%, mais 4 p.p.), fluxos no meio de cada período e data-base de 30/09/2026 , com a taxa parametrizada na memória para a sensibilidade de ±1 p.p.; a taxa é adotada como hipótese de trabalho, sem prejuízo da apuração da TRLP vigente na data da recomposição.

Valor

Tabela 6: Pedido E3: pedido principal e subsidiários (R$ milhões, data-base 30/09/2026)

Cenário (R$ mi, data-base 30/09/2026)	Valor histórico	Atualizado à data-base	Parcela atribuída à SANEJA	Valor pedido

Principal: 2015–set/2026	**11,20**	**22,81**	**100%**	**22,81**
Subsidiário: 2015–nov/2021	**6,43**	**16,52**	**100%**	**16,52**
Última alternativa: 2015–2016	**1,67**	**5,49**	**100%**	**5,49**

Fonte: relatório técnico da Atlas (Doc. R-02), Tabela 22, e memória de cálculo, aba E3_CriseHidrica. Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

No pedido principal e nos subsidiários de período, o valor pedido é a perda líquida total, atribuída integralmente à SANEJA. No principal, a receita frustrada é de R$ 34,19 mi e o custo de energia evitado, de R$ 11,39 mi, na data-base. A memória apresenta os valores por ano, com 2015 e 2016 em linhas próprias.

Documentos: Contrato, cl. 11, 13, 14.3.18, 14.3.20, 14.6, 15 e 16, e Anexo II, item 3; Resoluções AGEJA 07/2015, 12/2015, 04/2016 e 19/2021; release SANEJA "Cada Gota Conta" (abr/2015) e notícia AGEJA de 22/04/2015; site da AGEJA (dados abertos, tarifas e A Agência); Anuário IAE 2008–2026 (pdf e xlsx); boletins de medição e REL_TRIM 2015–2026, com os pareceres do Verificador Independente; Carta Circular 03/2013 (resp. 26, 48 e 51); Planilha da Proposta; séries do IPC-Atlântico e da TRLP; planilha de energia das unidades operacionais 2015–2026; Circular SUSEP nº 560/2017; GA-DIR 029/2015; DFs Garças 2015–2025, nota 12; PAD_01, PAD_03 e PAD_06; TJ-JA, ApCiv 0804312-55.2019 e 0712208-31.2021.

V.4 Pedido E4 · Defeitos construtivos das obras do Anexo IV recebidas

O Pedido E4 trata da qualidade das obras executadas pela SANEJA, e não de seu atraso (Pedido E1). Desde 2015, a Concessionária aponta as não conformidades e corrige os defeitos construtivos de modo a não interromper a prestação dos serviços. A qualidade técnica dessas obras é obrigação da SANEJA, e o custo das correções não integra o risco operacional da Concessionária.

Fatos. As instalações existentes, transferidas pelo Termo de Permissão de Uso de Ativos, são recebidas "no estado em que se encontram", "sem avaliação individualizada de estado de conservação" (cl. 5 e 5.1). As obras do Anexo IV seguem regra própria: a SANEJA deve executá-las "conforme o cronograma nele estabelecido e com a qualidade

técnica prevista, entregando à CONCESSIONÁRIA os sistemas e as ligações deles decorrentes" (cl. 21.1.8).

O Anexo IV prevê que "a entrega de cada obra será formalizada por termo circunstanciado, acompanhado do cadastro técnico como construído e da relação individualizada das ligações prediais" (item 4). Depois da entrega, "a CONCESSIONÁRIA terá 30 (trinta) dias para vistoria e apontamento de desconformidades aparentes, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATANTE pela qualidade técnica, na forma da cláusula 21.1.8 do Contrato" (item 5).

Em outubro e novembro de 2015, a SANEJA comunicou à Concessionária a conclusão das obras dos sistemas Centro, Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal. Em novembro de 2015, a Concessionária registrou, por meio do Ofício GA-DIR 090/2015, "o recebimento das obras comunicadas nos Ofícios O-UGP 047 e 053/2015 e apontamos, no prazo do item 5 do Anexo IV, desconformidades aparentes verificadas em vistoria: reposições de pavimento pendentes, poços de visita sem tampão padrão e trechos com assoreamento, relacionados no anexo. Solicitamos providências". A Concessionária agiu, assim, dentro do rito do Anexo IV, item 5, no prazo de 30 dias: não recebeu as obras em silêncio.

Em outubro de 2016, pelo Ofício O-UGP 055/2016, a SANEJA respondeu às "ponderações dessa concessionária" nestes termos: "a totalidade das ligações previstas no Anexo IV para os sistemas Jardim Atlântico e Vila Nova encontra-se disponibilizada desde a entrega das obras" e "eventuais pendências pontuais de campo devem ser tratadas pelos canais ordinários de manutenção". A SANEJA, portanto, conheceu as correções em curso desde 2016 e não contestou a autoria das obras nem a existência das desconformidades; limitou-se a remeter o problema à manutenção ordinária.

Em novembro de 2021, a Concessionária requereu à SANEJA a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro (processo nº 2021.031442) com relação aos "dispêndios com a adequação de obras recebidas". A Diretoria da SANEJA indeferiu o pedido em mai/2023 (PAD_04).

Sobre essa decisão, devem ser registrados três pontos. Primeiro, o fundamento é único: alocação de risco (cl. 14.3.1 e 14.3.21); a SANEJA não analisou a cl. 21.1.8 nem o Anexo IV, item 5. Segundo, a premissa de "recebimento sem ressalva substancial" é contrariada

pela correspondência GA-DIR 090/2015. Terceiro, o parecer preliminar reservou o "exame das evidências de execução", e a Diretoria indeferiu sem registrar esse exame .

Fundamentos

a) Qualidade técnica é obrigação da SANEJA. A cl. 21.1.8 obriga a SANEJA a executar as obras do Anexo IV "com a qualidade técnica prevista" e a entregar à Concessionária "os sistemas e as ligações deles decorrentes". O Anexo IV, item 5, transcrito nos Fatos, ressalva essa responsabilidade mesmo depois do prazo de vistoria. A obrigação foi reafirmada pelo 3º Termo Aditivo, em 2019, sem novação nem renúncia. Entregar sistema com defeito construtivo não é entregar o sistema "com a qualidade técnica prevista".

b) As obras do Anexo IV não são "instalações existentes". O risco da cl. 14.3.1 refere-se a "vícios aparentes ou ocultos das instalações existentes", assim definidas como os bens afetos aos serviços "na data da Ordem de Início", transferidos por Termo de Permissão de Uso de Ativos (cl. 5 e 5.1). As obras do Anexo IV não existiam nessa data: foram executadas e entregues pela SANEJA a partir de 2015, por regime próprio (cl. 21.1.8 e Anexo IV). A cl. 6 as inclui entre os bens da concessão apenas depois de "entregues pela CONTRATANTE na forma do Anexo IV", categoria distinta da dos bens transferidos pelo Termo.

c) Defeitos ocultos dos bens integrantes da concessão. A cl. 14.3.21 aloca à Concessionária o risco da condição dos bens (o desgaste, o vício latente, o estado que se revela com o tempo), e não o de compensar a falha de execução de quem se obrigou a entregar a obra com a "qualidade técnica prevista".

A cl. 14.3.21 é geral e residual, e refere-se a "bens integrantes da concessão" em abstrato, enquanto a cl. 21.1.8 é especial: trata especificamente das obras do Anexo IV. Cada categoria de bens da cl. 6 tem seu regime: as instalações existentes, a cl. 14.3.1 e o recebimento no estado em que se encontram (cl. 5); os bens implantados pela Concessionária, a responsabilidade dela; as obras do Anexo IV, a cl. 21.1.8. A regra especial prevalece sobre a geral. A hierarquia da cl. 43 não socorre a SANEJA, pois a

cl. 21.1.8 integra o corpo do Contrato, e o Anexo IV apenas a ela remete ("na forma da cláusula 21.1.8").

d) Valoração. As intervenções corretivas são valoradas pela Tabela Referencial da SANEJA vigente à época (cl. 16.8).

Condição de quantificação. O pedido abrange as solicitações de serviço atribuíveis a defeito construtivo, segregadas das de operação ordinária por critério explícito na memória de cálculo, com exame de ativo, data, causa e custo. Nenhuma categoria (reparo, desobstrução, nivelamento) é incluída ou excluída apenas pelo rótulo. Requer-se a exibição dos registros completos de solicitações de serviço (item VII.3, item 6), necessários para conciliar a base e validar a segregação, com complementação do valor dentro deste mesmo pedido.

Quantificação. A base compreende 905 solicitações de serviço distintas, de 2015 a 2019, nas áreas das obras recebidas dos SES Centro, Jardim Atlântico, Vila Nova e Pontal (Doc. R-17), cada uma com data, local, tipo, preço da Tabela Referencial da SANEJA e quantidade medida. Os cinco tipos de intervenção correspondem às desconformidades ressalvadas no GA-DIR 090/2015: reposição de pavimento (307 SS), recomposição de poço de visita (105), nivelamento de tampão (72), desobstrução com escavação (162) e reparo de ligação predial executada com as redes (259). Nenhuma categoria foi excluída pelo rótulo, e todas as SS estão individualizadas na memória para o exame de ativo, data, causa e custo. O custo de cada SS é o preço da tabela de jan/2015 multiplicado pela quantidade medida (R$ 680.655,00 no total), levado à tabela vigente no exercício pelo fator da cl. 13 (R$ 0,78 mi a preços de cada época) e capitalizado até a data-base pela taxa da cl. 16.7. A coluna de custo atualizado da base interna (R$ 742.332,91) não foi somada, pois a atualização foi reconstruída desde jan/2015, sem duplicação. Os cerca de 11,9 mil registros do sistema comercial serão conciliados na instrução, sem extrapolação.

Valor: R$ 2,23 mi na data-base de 30/09/2026, referentes a 905 SS (128 em 2015, 262 em 2016, 219 em 2017, 174 em 2018 e 122 em 2019), com valor histórico de R$ 0,78 mi.

Documentos: GA-DIR 090/2015 e 015/2016; O-UGP 047/2015, 053/2015 e 055/2016; PAD_02 (parecer Sigma, item 2.5); extrato de solicitações de serviço da Concessionária; Tabela Referencial de Preços da SANEJA.

V.5 Pedido E5 · Extinção do desconto tarifário de energia do saneamento

O decreto federal, editado em 2018, extinguiu em cinco anos a partir de jan/2019 o desconto de 15% sobre a tarifa de energia das atividades de saneamento. A supressão de um benefício setorial por ato normativo superveniente não integra a álea de insumos assumida pela Concessionária. O pedido limita-se a esse efeito: os reajustes ordinários da tarifa e a variação das bandeiras tarifárias ficam expressamente fora, e a perda do desconto é medida sobre a tarifa e as bandeiras efetivamente cobradas, porque o desconto incidia sobre ambas.

Fatos. O desconto foi reduzido à razão de 20% do benefício ao ano a partir de jan/2019 e extinto em 2023 (C omunicado ENERJA - Redução Gradual do Desconto Tarifário do Saneamento, de 14/12/2018). Os registros de energia das unidades operacionais da Concessionária confirmam a trajetória: desconto remanescente de 12% em 2019, 9% em 2020, 6% em 2021, 3% em 2022 e nenhum a partir de 2023. A Concessionária passou a suportar o diferencial integral, sem qualquer mecanismo de repasse, enquanto a contraprestação segue apenas o IPC-Atlântico.

Fundamentos

a) Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal.[1] A proposta comercial da Concessionária é de 08/10/2013, anterior ao decreto federal de 2018 e ao Comunicado ENERJA de 14/12/2018. A supressão do desconto setorial, por meio de ato normativo superveniente, alterou as condições efetivas da proposta, cuja manutenção é garantida

[1] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

constitucionalmente e se concretiza, no Contrato, pela alocação dessa alteração à SANEJA (cl. 14.5.7).

b) Lei Federal nº 8.666/1993, art. 65, inciso II, alínea "d".[2] Em reforço, a supressão, por decreto federal de 2018, de benefício tarifário dirigido especificamente ao saneamento corresponde à álea extraordinária por fato do príncipe, e não à variação de preço de mercado; no Contrato, essa hipótese é alocada à SANEJA (cl. 14.5.7). A Lei nº 8.666/1993 continua a reger o Contrato, celebrado em 2014 sob sua vigência (Lei nº 14.133/2021, art. 190), e a mesma hipótese de recomposição por fato do príncipe foi mantida no art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021.

c) *Sem dupla recuperação com os reajustes ordinários. O pedido não reclama a variação da tarifa de energia, que permanece risco da Concessionária remunerado pelo reajuste da contraprestação (cl. 13)*. O cálculo isola exclusivamente a parcela do desconto suprimida em cada ano, aplicada sobre a tarifa e as bandeiras efetivamente cobradas (Doc. R-02, item 4.5.3).

d) A ressalva da cl. 14.3.10. A variação de preços de insumos é risco da Concessionária, "salvo mudança tributária". A ressalva mostra que alterações normativas incidentes sobre insumos ficaram fora da sua álea. A cl. 20.4, que atribui à Concessionária o pagamento da energia, delimita o risco ordinário da tarifa vigente, não a alteração do regime normativo.

e) Mudança normativa é risco da Contratante. A alteração decorrente de nova legislação é risco da SANEJA (cl. 14.5.7). A supressão do desconto setorial não é tratada como tributo: é alteração normativa superveniente do regime do insumo, distinta dos reajustes ordinários. A cl. 14.5.4 (legislação tributária) só é invocada para repercussão

[2] Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

tributária que nela efetivamente se enquadre. Não se discute a validade da norma, mas seu efeito sobre a equação contratual.

f) Distinção do precedente contrário. O acórdão do TJ-JA na ApCiv 0712208-31.2021 tratou de insumo volátil (diesel) como álea ordinária. Aqui não se discute volatilidade de preço, mas a supressão, por ato estatal superveniente, de um benefício que integrava a base de custos do setor. A própria UGP admitiu que atos regulatórios supervenientes recomendam análise individualizada (PAD_03).

g) Indeferimento de 2018 não preclui. O pleito de energia de 2017 tratou da trajetória tarifária geral e foi indeferido antes do início da redução do desconto. O evento aqui alegado é posterior.

Período. Efeitos realizados de jan/2019 até a data-base e efeito futuro estimado até 2044, trazido a valor presente pela taxa da cl. 16.7. As projeções usam premissas explícitas de consumo, tarifa, atualização e taxa; repercussões de demanda, base tarifária ou tributos só entram quando diretamente causais, sem dupla recuperação com o E2 e o E6, cujos acréscimos de consumo são valorados ao preço com o desconto integral. Para o futuro, o consumo cresce 1,18% a.a. (taxa observada em 2022–2025) e a tarifa acompanha o IPC projetado, sem variação real.

Prova. A Requerente junta a série anual de consumo e dispêndio de energia de suas unidades operacionais de 2015 a 2026 e os relatórios gerenciais (Doc. R-12). A planilha reproduz o dispêndio registrado nas DFs pelo produto consumo × (tarifa + bandeiras) × (1 − desconto remanescente), o que comprova a incidência do desconto sobre a tarifa e as bandeiras. O diferencial é apurado por consumo × tarifa efetiva, incluídas as bandeiras, × (15% − desconto remanescente) e será conciliado com as faturas, que a Requerente apresentará com a abertura dos tributos na fase pericial, e com os estudos tarifários cuja exibição se requer (item VII.3), com complementação dentro deste mesmo pedido.

Valor: R$ 17,38 mi na data-base de 30/09/2026, sendo R$ 4,50 mi históricos de 2019 a set/2026 (R$ 6,32 mi atualizados) e R$ 11,06 mi de efeito futuro até 2044, a valor presente. Perda anual: R$ 0,10 mi em 2019, R$ 0,23 mi em 2020, R$ 0,45 mi em 2021, R$ 0,62 mi em 2022, R$ 0,76 mi em 2023, R$ 0,82 mi em 2024, R$ 0,86 mi em 2025 e

R$ 0,66 mi de jan a set/2026. Para referência, a mesma conta sem as bandeiras somaria R$ 4,62 mi nominais em 2019–2026.

Documentos: ENERJA, comunicado de redução do desconto e Tabela Tarifária 2013–2026; DFs Garças 2019–2025 (nota 4); série de consumo e dispêndio de energia das unidades operacionais 2015–2026 (Interno_Energia_Unidades_2015_2026.xlsx) e relatórios gerenciais; PAD0_2017 e PAD0_2018; GA-DIR 066/2021; PAD_03.

V.6 Pedido E6 · Intervenções na ETE Pontal por sobrecarga e condicionantes ambientais

A Concessionária executou adequações na ETE Pontal impostas por condicionantes ambientais, porque a estação passou a operar acima da capacidade enquanto a ampliação a cargo da SANEJA, com prazo em dez/2015, não era entregue. O custo dessas adequações é consequência direta do atraso da obra da Contratante. Não se pede que a SANEJA assuma o risco ambiental ordinário da operação, mas que suporte o custo do próprio inadimplemento.

Fatos. A ampliação da ETE Pontal de 110 para 200 L/s só foi contratada em nov/2020 (O-UGP 083/2020) e estava em execução em 2023, sem registro de conclusão (GA-DIR 041/2023). A ETE operou acima de 95% da capacidade, o que motivou inquérito civil do Ministério Público (GA-DIR 121/2016) e represou ligações do SES Lagoa Rasa (2019). Na renovação da licença de operação de 26/09/2019 (processo IMA-JA nº 39.412/2019), o IMA-JA exigiu sistema de controle de odores em 12 meses, "ante as reclamações de vizinhança e a operação da estação em carga elevada" (condicionante 7), e desidratação mecanizada de lodo em 24 meses, considerando a saturação da unidade (condicionante 9), e previu reavaliar ambas no licenciamento da ampliação prevista nos instrumentos contratuais (condicionante 10). A renovação de 26/09/2023 (processo nº 61.207/2023) deu por atendidas as condicionantes 7, 8 e 9 da licença de 2019, passou a exigir registro semestral da carga afluente e das horas de operação acima da vazão nominal (nova condicionante 8) e manteve a reavaliação vinculada à ampliação (nova condicionante 9). Para cumprir essas exigências, a Concessionária executou intervenções entre 2019 e 2021, no valor nominal de R$ 14,2 mi.

Fundamentos

a) A ampliação era obra da SANEJA, e o atraso é risco dela . O objeto da concessão inclui a incorporação das obras de responsabilidade da Contratante relacionadas no Anexo IV (cl. 1.1), que a SANEJA se obrigou a executar "conforme o cronograma nele estabelecido e com a qualidade técnica prevista" (cl. 21.1.8). A ficha da ETE Pontal fixa o escopo (ampliação de 110 para 200 L/s, com nova fase de tratamento biológico, elevatória de recirculação, adequações hidráulicas e desativação das lagoas de Cedro Alto e Primavera) e o prazo de dez/2015. A conclusão exige execução física, interligação e termo circunstanciado (Anexo IV, itens 1, 3 e 4), documento que não consta dos autos e cuja produção é ônus da Contratante. Os custos decorrentes de atraso superior a 12 meses nas obras do Anexo IV são risco da SANEJA (cl. 14.5.6), que reconheceu em tese esse enquadramento (PAD_04).

b) A franquia e o alcance da cl. 14.5.6 não afetam este pedido. Ainda que os 12 meses se descontassem (item V.1, b), o risco teria passado à SANEJA em dez/2016. As condicionantes são de 26/09/2019, e todas as intervenções ocorreram entre 2019 e 2021. A cl. 14.5.6 aloca à Contratante os "custos decorrentes" do atraso, e é isso que se pede: custos de investimento e de operação, e não receita frustrada. Não se aplica, portanto, a controvérsia do E1 sobre o alcance da cláusula (item V.1, c).

c) Nexo causal atestado pelo órgão licenciador. O nexo consta de atos administrativos do IMA-JA, publicados no DO-JA, que gozam de presunção de veracidade. Na LO de 2019, o órgão motivou o controle de odores na "operação da estação em carga elevada" (condicionante 7) e a desidratação mecanizada de lodo na "saturação da unidade e a proximidade de área urbana consolidada" (condicionante 9), e previu a reavaliação de ambas "por ocasião do licenciamento da ampliação da estação prevista nos instrumentos contratuais da delegação, se anterior aos prazos fixados" (condicionante 10). O órgão tratou as exigências como dependentes da capacidade da estação: se a ampliação tivesse sido licenciada a tempo, elas seriam reavaliadas no licenciamento da obra da SANEJA. A LO de 2023 confirma o quadro ao exigir o registro das horas de operação acima da vazão nominal e manter a reavaliação vinculada à ampliação, que, oito anos depois do prazo, ainda não existia.

d) A sobrecarga tem causa contratual. A Concessionária deve tratar "a integralidade do esgoto coletado" (cl. 20.1), inclusive o de Itaperim, medido na entrada da estação (cl. 1 e 11.4), e não podia recusar carga. A equação do Contrato pressupôs uma ETE de 200 L/s a partir de dez/2015. A operação prolongada de uma estação de 110 L/s sob carga crescente é consequência direta e imediata da omissão da SANEJA.

e) Necessidade das despesas. As condicionantes eram condição de validade da licença, e seu descumprimento exporia o operador à modificação, suspensão ou cancelamento da licença (Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 19, I) e à responsabilidade objetiva por dano ambiental (Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º). A solução técnica da condicionante 9 foi imposta pelo próprio órgão, que vedou a ampliação dos leitos de secagem. Não houve escolha empresarial, mas cumprimento de comando administrativo vinculante no prazo fixado.

f) Resposta antecipada: cl. 14.3.26 e 14.2. A cl. 14.3.26 atribui à Concessionária os custos de licenças e condicionantes ambientais "das obras da concessionária". A qualificação é deliberada, e a leitura que a ignora esvaziaria palavras do texto (Código Civil, art. 113). A ampliação e a desativação das lagoas são obras da SANEJA, e as condicionantes ligadas a elas, que seriam tratadas no seu licenciamento, só recaíram sobre a Concessionária porque a obra atrasou. A cl. 14.2 atribui à Concessionária os riscos residuais, "ressalvadas as hipóteses expressamente atribuídas à CONTRATANTE na cláusula 14.5", e a alocação pactuada para os custos do atraso, que o art. 421-A do Código Civil manda respeitar, é a da cl. 14.5.6.

g) Resposta antecipada: cl. 5 e 20.1 e Anexos I e II. A cl. 5 trata do estado físico das instalações recebidas na Ordem de Início, e não de exigências surgidas anos depois por carga que só existiu porque a Contratante não ampliou a estação. A cl. 20.1 define quem executa a medida, e não quem suporta seu custo quando a causa é o inadimplemento da outra parte. O Caderno de Encargos (Anexo I, item 2.2) e o Anexo II, item 2, que atribuem à Concessionária as adequações de processo e as condicionantes exigidas por licença, disciplinam a operação ordinária da estação na capacidade para a qual foi concebida; a cl. 14.5.6 rege a consequência específica do atraso da obra da Contratante.

Havendo divergência, "prevalece o Contrato sobre os Anexos" (cl. 43), e um anexo técnico não transfere à Concessionária risco que o corpo do Contrato atribuiu à SANEJA.

h) Resposta antecipada: cl. 14.4 e 14.3.13. A previsibilidade se mede pelo que o Contrato prometeu: a Concessionária conhecia uma ETE de 110 L/s que seria ampliada para 200 L/s em dez/2015, e não precificou operá-la saturada por oito anos ou mais (cl. 14.4). A elevação ordinária de custos operacionais é risco da Concessionária (cl. 14.3.13), mas o custo que nasce do atraso não é ordinário, ainda que tome a forma de despesa operacional.

i) Subsidiariamente, concausa. As menções da LO de 2019 às reclamações de vizinhança e à proximidade de área urbana não rompem o nexo, pois o próprio órgão condicionou a reavaliação à ampliação. Se o Tribunal reconhecer concausa, a consequência é atribuir à SANEJA a parcela correspondente à contribuição da sobrecarga, fixada pela perícia, e não negar a recomposição.

j) Subsidiariamente, perdas e danos. Se o Tribunal entender que a cl. 14.5.6 não alcança investimentos, as despesas são dano emergente do inadimplemento da cl. 21.1.8, indenizável na forma da cl. 35 e dos arts. 389 e 403 do Código Civil, com o nexo direto e imediato demonstrado nos itens c) a e). A cl. 15.2 não afasta essa reparação (item II.3).

k) Subsidiariamente, o custo do período de atraso. Se alguma intervenção continuar útil depois da ampliação, a Concessionária tem direito, ao menos, ao custo financeiro da antecipação do investimento desde 2019–2021 e aos custos operacionais suportados durante a sobrecarga.

l) Subsidiariamente, alteração normativa e passivo ambiental. Se alguma exigência tiver fundamento em norma superveniente ou em alteração de especificação solicitada pela SANEJA, aplica-se a cl. 14.5.7. Se houver condicionante ou passivo ligado às lagoas de Cedro Alto e Primavera, cuja desativação integrava a obra da SANEJA, aplica-se a cl. 14.5.2: passivos ambientais de instalações desativadas antes da concessão são risco da Contratante. A existência e a anterioridade do passivo serão objeto da prova requerida.

Escopo. O pedido abrange (i) as cinco intervenções documentadas executadas entre 2019 e 2021, individualizadas no quadro abaixo para que o Tribunal decida cada parcela

segundo seu nexo; (ii) a parcela de R$ 3,8 mi que separa o valor documentado da estimativa de cerca de R$ 18 mi apresentada na via administrativa (PAD_02), referente a contingências de obra, operação assistida, mobilização e apoio, incluída com ressalva expressa: será conciliada por intervenção, natureza, data e nexo na fase pericial, e só a parcela comprovada será considerada custo incorrido; e (iii) o custo incremental de energia das novas unidades, que elevaram o consumo específico da estação de 0,85 para 0,92 kWh/m³ a partir de 2020–2021, até o termo do Contrato, pois a ampliação não tem data de conclusão informada. Cada parcela é examinada quanto a necessidade, causalidade, quantidade, data e atualização. Fica excluída a manutenção ordinária. Os custos da sobrecarga da ETE Pontal constam apenas deste pedido, e não dos efeitos indiretos do E1 (item V.1, d), sem dupla recuperação.

Tabela 7: Pedido E6: intervenções na ETE Pontal (2019–2021)

Grupo	Intervenção	Ano	R$ nominal	Fundamento do nexo
A	Sistema de controle de odores	2019	1.530.000,00	Condicionante 7 da LO 2019
A	Desidratação mecanizada de lodo	2020	3.890.000,00	Condicionante 9 da LO 2019
B	Reator anaeróbio complementar e melhorias hidráulicas	2019	3.120.000,00	Manutenção do tratamento sob sobrecarga, em substituição provisória à fase biológica devida pela SANEJA
B	Queimador de gases e adequações elétricas	2020	2.290.000,00	Acessório do reator; controle de emissões e odores
C	Automação, medidores de vazão e paisagismo de cinturão	2021	3.370.000,00	Monitoramento da carga afluente e da operação acima da vazão nominal, exigido depois pela nova condicionante 8 da LO 2023; cinturão vegetal integra o controle de odores da vizinhança
	Total		**14.200.000,00**	

Fonte: Interno_Memoria_CAPEX_ETE_Pontal.pdf e Interno_CAPEX_ETE_Adicional.xlsx (Doc. R-14); LOs IMA-JA nº 39.412/2019 e 61.207/2023 (Doc. R-13). Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

Quantificação. Pela cl. 16.7 (item IV.2), o fluxo marginal inclui os desembolsos de cada intervenção nas datas efetivas e o custo operacional incremental das novas unidades, deduzidos os custos evitados que forem demonstrados. Não há ganho extraordinário a compensar (cl. 15.3): os bens implantados são reversíveis (cl. 6.1) e não são remunerados pela parcela fixa (cl. 11.2 e 11.3), e cabe à SANEJA provar eventual ganho que não decorra da eficiência da Concessionária. As despesas são de 2019 a 2021; quanto à prescrição, aplicam-se as razões do item II.2.

Valor: R$ 58,74 mi de indenização com efeitos tributários, correspondente ao efeito de R$ 42,90 mi antes de tributos, na data-base de 30/09/2026, sendo este composto de R$ 28,90 mi das intervenções documentadas (R$ 14,20 mi nominais), R$ 7,73 mi da parcela a conciliar (R$ 3,80 mi nominais) e R$ 6,26 mi de energia incremental de 2020 a 2044 (R$ 2,41 mi atualizados e R$ 3,85 mi de efeito futuro a valor presente), esta valorada ao preço com o desconto integral, sem sobreposição com o E5. Apenas com as intervenções documentadas, sem a parcela a conciliar, o efeito é de R$ 35,17 mi e a indenização com efeitos tributários, de R$ 47,67 mi. A indenização supera o efeito antes de tributos porque os créditos de PIS/COFINS e a dedução de IRPJ/CSLL dos investimentos são diferidos ao longo da amortização até 2044, enquanto a indenização é tributada na data-base (Doc. R-02, item 4.6.5).

Documentos: Contrato (cl. 1.1, 14.2, 14.3.26, 14.5.2, 14.5.6, 20.1, 21.1.8, 35 e 43), Anexo I (item 2.2), Anexo II (item 2) e ficha da ETE Pontal no Anexo IV; GA-DIR 121/2016; O-UGP 083/2020; PAD_02 (parecer Sigma); PAD_04; comprovantes dos custos incorridos; Licenças de Operação da ETE Pontal (processos IMA-JA nº 39.412/2019 e 61.207/2023); memória de composição das adequações; boletins operacionais com a vazão afluente e registros semestrais de operação acima da vazão nominal; GA-DIR 041/2023.

VI. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO

A cl. 16.5 confere à SANEJA a escolha da forma de recomposição (pagamento, contraprestação, encargos ou prazo). Essa escolha, contudo, pressupõe que a Contratante a exerça no procedimento da cl. 16, o que não ocorreu: os pleitos foram indeferidos ou ficaram sem valores, e o pedido de reconsideração não foi respondido. Omitida a escolha no momento próprio, cabe ao Tribunal fixá-la para assegurar a efetividade da sentença.

A Requerente pede a forma indicada abaixo, que assegura equivalente econômico integral sem esvaziar a faculdade da cl. 16.5: esta não pode resultar em recomposição incompleta ou em diluição economicamente não equivalente.

Tabela 8: Forma de recomposição pedida

Parcela	Forma pedida	Garantia de equivalência
Efeitos pretéritos	Pagamento direto do valor apurado, com atualização e juros até o efetivo pagamento	Valor fixado na data-base e atualizado até o pagamento
Efeitos futuros recorrentes	Incremento específico da contraprestação mensal até 2044, que zere o VPL à taxa da cl. 16.7	Fórmula e premissas fixadas na sentença, com atualização pelo critério contratual
Subsidiariamente	Outro mecanismo admitido pela cl. 16.5, à escolha da SANEJA no prazo fixado pelo Tribunal, sob pena de pagamento direto	Equivalente econômico integral, com prazo, atualização e garantias verificáveis

Fonte: Contrato nº 037/2014, cl. 16.5 a 16.7. Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

Em qualquer alternativa, requer-se que a sentença fixe o valor na data-base e o critério de atualização até a implementação, para que a escolha da forma não reduza o valor presente da recomposição.

VII. PROVAS

VII.1 Prova documental

A Requerente junta os documentos relacionados no índice de anexos (item IX), cada um vinculado ao pedido que se destina a provar (OP 01, item 2.2), além do relatório técnico da Atlas Avaliações Econômicas (Doc. R-02), com memória de cálculo e planilhas editáveis.

VII.2 Prova pericial

Requer-se a produção de perícia de engenharia e econômico-financeira, em equipe única (OP 01, item 5.2), para: (i) verificar a data real de conclusão de cada obra do Anexo IV e as ligações efetivamente aptas; (ii) segregar as solicitações de serviço por causa; (iii) apurar os custos das EEEs adicionais e, quanto às adequações da ETE Pontal, a relação entre carga e capacidade, a necessidade e a causalidade de cada intervenção e a vida útil dos ativos; (iv) validar o contrafactual de consumo e os testes de quebra estrutural e de persistência dos efeitos após nov/2021 apresentados pela assistente técnica, separar a perda entre atos da SANEJA, comandos da AGEJA e seca e apresentar cenários alternativos com premissas expressas (nível de 2014 constante, desvio acima do patamar posterior a 2021 e corte em nov/2021) além de apurar o custo variável efetivamente evitado; e (v) quantificar cada pedido pela cl. 16.7, com cenários

alternativos para as teses ainda não decididas (OP 01, item 6.2). Os quesitos serão apresentados até 30/10/2026.

Quanto ao E3, a inexistência, no mercado brasileiro, nos dois anos anteriores a 2015, de cobertura para a perda de receita por redução de demanda decorrente de escassez hídrica, requisito da cl. 14.6, está demonstrada no relatório da assistente técnica (Doc. R-02, item 4.3.3, com base na Circular SUSEP nº 560/2017), sem prejuízo de complementação no parecer a apresentar até 30/10/2026 (OP 01, item 6.1), e requer-se que esse ponto integre o objeto da perícia.

VII.3 Exibição de documentos em poder da SANEJA

Com fundamento no art. 20, § 1º, do Regulamento e no item 6.3 da OP 01, requer-se que a Requerida seja intimada a exibir, no prazo que o Tribunal fixar, os documentos abaixo, especificamente identificados. Requer-se, ainda, que a recusa injustificada seja considerada na valoração da prova dos fatos que a Requerente pretende demonstrar com cada documento.

Tabela 9: Documentos cuja exibição se requer à SANEJA

Nº	Documento em poder da SANEJA	Pedido	Fato a provar
1	Termos circunstanciados de entrega e cadastros "como construído" de cada obra do Anexo IV (Anexo IV, item 4)	E1, E1-b, E4	Data real de conclusão e estado das obras recebidas
2	Logs do sistema comercial com datas de execução e conversão de ligações factíveis em ativas, 2015–2026 (cl. 21.2), inclusive quanto às 414 ligações em processamento cadastral (E1-b) e às ligações do SES Lagoa Rasa sem conexão (E1-c)	E1	Que a demora na ativação foi da SANEJA
3	Memória de cálculo e documentos de suporte da provisão de R$ 12,0 mi (DF 2025, Nota 24)	E1	Valor da perda já reconhecido pela SANEJA
4	Projeto executivo do SES Lagoa Rasa e ato de aprovação das EEEs Dona Júlia e Iracema	E2	Que a alteração foi pedida e aprovada pela SANEJA
5	Volume hidrometrado mensal por categoria de usuário e por setor de abastecimento, 2008–2026, e cadastro de idade dos hidrômetros com a memória do acréscimo de 10% (cl. 11.4.2 e 21.2)	E3	Base do contrafactual; separação entre os setores sob rodízio e os demais; fatores concorrentes
6	Registros completos de solicitações de serviço nas áreas do Anexo IV, desde 2015, com tipologia e diagnóstico, e Tabela Referencial de Preços da SANEJA vigente em cada exercício de 2015 a 2019 (cl. 16.8)	E4	Segregação entre defeito construtivo e operação ordinária

Nº	Documento em poder da SANEJA	Pedido	Fato a provar
7	Estudos tarifários da SANEJA com repasse do custo de energia (Parcela A), 2015–2026	E5	Que a SANEJA repassou à sua tarifa o efeito que a Garças suportou
8	Cronograma, medições, documentos de conclusão, comissionamento e capacidade efetiva da ampliação da ETE Pontal (110 → 200 L/s) e respectivo licenciamento ambiental; cronograma e medições da desativação das lagoas de Cedro Alto e Primavera e respectivas licenças e condicionantes do IMA-JA	E1, E6	Data real de conclusão da ampliação, duração do atraso (E1-c) e nexo entre condicionantes e atraso
9	Registros da campanha "Cada Gota Conta": quantidade, tipo e local dos redutores de vazão distribuídos, mutirões, metas de redução e relatórios de resultado enviados à AGEJA, 2015–2026	E3	Autoria e permanência dos efeitos dos atos da SANEJA
10	Planos e calendários do rodízio por setor (Res. AGEJA 12/2015) e publicações mensais de volume distribuído e consumido por município (Res. AGEJA 04/2016, art. 2º), 2015–2026	E3	Extensão, duração e localização das medidas
11	Atos de homologação e receita arrecadada com a tarifa de contingência, e estudos tarifários dos ciclos 2015 a 2017 (IRT) com o tratamento da queda de consumo	E3	Mitigação obtida pela SANEJA e assimetria com a Concessionária
12	Base de dados da coorte contínua de ligações (ativas desde jan/2008) fornecida pela SANEJA ao IAE para o Anuário de Saneamento, com consumo mensal por ligação, 2008–2026	E3	Verificação independente do contrafactual pela perícia

Fonte: Regulamento de Arbitragem da CAA, art. 20, § 1º; OP 01, item 6.3. Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

VIII. PEDIDOS

Diante do exposto, a Requerente pede ao Tribunal Arbitral:

VIII.1 Questões preliminares

1. Declarar que a interrupção da prescrição retroage a 02/12/2024 e que não há prescrição dos efeitos pleiteados, inclusive os de 2015 e 2016; subsidiariamente, definir a exigibilidade por componente, considerados os efeitos do requerimento administrativo de 29/11/2021 e da interrupção retroativa a 02/12/2024.
2. Declarar que a cl. 15.2 não exclui a recomposição por risco compartilhado (cl. 14.6.1) nem a reparação por inadimplemento da Contratante (cl. 35).

VIII.2 Pedido E1 · Obras do Anexo IV

1. Declarar que a conclusão de cada obra do Anexo IV compreende a execução física, a interligação e a entrega das ligações prediais aptas, formalizada com

cadastro e termo circunstanciado (Anexo IV, itens 1, 3 e 4), e que comunicações de entrega sem ligações aptas não encerram o atraso.

2. Declarar o inadimplemento da cl. 21.1.8 e que os efeitos do atraso das obras do Anexo IV são risco da SANEJA desde o vencimento de cada prazo, por ter sido superada a franquia de 12 meses da cl. 14.5.6.
3. Condenar a SANEJA a recompor o equilíbrio quanto aos custos e efeitos indiretos do atraso (cl. 14.5.6 e 16.7) e a indenizar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento da cl. 21.1.8, incluída a receita variável frustrada (cl. 35), no valor total de **R$ 33,70 mi, na data-base de 30/09/2026, incluído o efeito futuro até 2044 a valor presente, sendo R$ 30,06 mi relativos às ligações não disponibilizadas (E1), R$ 1,38 mi às 414 ligações de Jardim Atlântico/Vila Nova em processamento cadastral, na medida da imputação que o Tribunal reconhecer (E1-b), e R$ 2,26 mi às ligações do SES Lagoa Rasa sem conexão por falta de capacidade da ETE Pontal (E1-c)**.
4. Subsidiariamente, se o Tribunal entender que os 12 meses se descontam, condenar no valor de **R$ 24,74 mi quanto às ligações não disponibilizadas (E1), mantidos os valores do E1-b e do E1-c**.
5. Quanto às ligações do Anexo IV ainda não entregues, declarar o dever da SANEJA de recompor os efeitos do atraso da data-base até a entrega efetiva de cada ligação apta, pela fórmula e premissas fixadas na sentença, à taxa da cl. 16.7, com valor presente estimado de R$ 8,24 mi (E1 R$ 6,88 mi; E1-b R$ 0,74 mi; E1-c R$ 0,62 mi), já incluído no valor do item 3, encerrando-se o efeito na data da entrega efetiva que a SANEJA demonstrar.

VIII.3 Pedido E2 · Elevatórias adicionais

1. Declarar que a inclusão das EEEs Dona Júlia e Iracema é alteração de especificação por solicitação da SANEJA (cl. 14.5.7).
2. Condenar a SANEJA a recompor os encargos incrementais das duas EEEs, da entrega de cada uma até 2044, no valor de R$ 11,26 mi, com efeitos tributários (R$ 10,74 mi antes de tributos, a valor presente), sem prejuízo da complementação quanto ao investimento e às economias da solução original

apurados após a exibição do projeto executivo**, na data-base de 30/09/2026, considerada a entrada em operação em jan/2028**.

3. Como as EEEs não foram entregues até a data-base e não têm previsão de entrega (GA-DIR 041/2023), declarar o dever da SANEJA de recompor os encargos incrementais a partir da entrega e operação efetiva de cada uma até 2044, pela fórmula e premissas fixadas na sentença, observadas as cl. 16.7 e 16.8, sem prejuízo do valor presente estimado do item 2.

VIII.4 Pedido E3 · Crise hídrica

1. Declarar que a redução do consumo por ligação de 2015 a set/2026 decorreu de força maior não segurável (cl. 14.6), induzida por atos da própria SANEJA e por comandos da AGEJA, cujos efeitos persistem após a revogação das medidas, em nov/2021, e devem ser suportados integralmente pela SANEJA.
2. Condenar a SANEJA a recompor integralmente a perda líquida de 2015 a set/2026, no valor de R$ 22,81 mi, na data-base de 30/09/2026.
3. Subsidiariamente quanto ao período, recompor a perda de 2015–nov/2021 (R$ 16,52 mi) e, em última alternativa, a de 2015–2016 (R$ 5,49 mi), na data-base de 30/09/2026, pelos mesmos critérios de atribuição.

VIII.5 Pedido E4 · Defeitos construtivos

1. Declarar que as obras do Anexo IV não são instalações existentes e que a SANEJA responde pelos seus defeitos construtivos (cl. 21.1.8 e Anexo IV, item 5).
2. Condenar a SANEJA a ressarcir o custo das correções atribuíveis a defeito construtivo, no valor de **R$ 2,23 mi, na data-base de 30/09/2026**.

VIII.6 Pedido E5 · Energia

1. Declarar que a extinção do desconto tarifário do saneamento é mudança normativa alocada à SANEJA (cl. 14.3.10, ressalva, e 14.5.7).
2. Condenar a SANEJA a recompor os efeitos realizados desde jan/2019 e os futuros até 2044, no valor de **R$ 17,38 mi, na data-base de 30/09/2026, incluídos os efeitos futuros a valor presente**.

VIII.7 Pedido E6 · ETE Pontal

1. Declarar que as adequações da ETE Pontal decorreram do atraso da ampliação a cargo da SANEJA (cl. 14.5.6 e 21.1.8) ou, subsidiariamente, de alteração de especificação ou nova legislação (cl. 14.5.7) ou de passivo ambiental das lagoas (cl. 14.5.2).
2. Condenar a SANEJA a ressarcir os custos das intervenções executadas entre 2019 e 2021 e o custo incremental de energia delas decorrente, apurados na forma da cl. 16.7, no valor de R$ 58,74 mi, com efeitos tributários (R$ 42,90 mi antes de tributos), na data-base de 30/09/2026, incluída a parcela de R$ 3,8 mi a conciliar na fase pericial; se não comprovada essa parcela, no valor de R$ 47,67 mi (R$ 35,17 mi antes de tributos).
3. Subsidiariamente, reconhecida concausa, condenar a SANEJA na proporção atribuível à sobrecarga, fixada segundo a prova pericial.
4. Subsidiariamente, condenar a SANEJA às perdas e danos decorrentes do inadimplemento da cl. 21.1.8, no mesmo valor (cl. 35; Código Civil, arts. 389 e 403).
5. Subsidiariamente, condenar a SANEJA ao menos ao custo financeiro da antecipação dos investimentos e aos custos operacionais do período de sobrecarga.

VIII.8 Forma, atualização e consectários

1. Fixar a recomposição por pagamento direto dos efeitos pretéritos e por incremento específico da contraprestação para os efeitos futuros recorrentes, mantido o VPL nulo à taxa da cl. 16.7; subsidiariamente, por outro mecanismo admitido pela cl. 16.5 que assegure equivalente econômico integral, com prazo, atualização e garantias verificáveis.
2. Atualizar os valores da data-base até a implementação, na forma da cl. 16.6, recalculando-os com a TRLP vigente na data da recomposição (cl. 16.7), e acrescer juros de mora a partir da notificação da Requerida (06/12/2024), quanto às parcelas vencidas, sem cumulação com a capitalização pela taxa da cl. 16.7 no mesmo período.
3. Deferir a exibição dos documentos do item VII.3 e a prova pericial do item VII.2.

4. Condenar a SANEJA nas custas, despesas e honorários, na forma do Regulamento e da Tabela de Custas da CAA.

Os valores indicados são a melhor estimativa fundamentada no acervo disponível. Nos casos em que a precisão do quantum depender da exibição ou da perícia, requer-se a complementação ou revisão dentro do mesmo evento e pedido, em prazo e com contraditório fixados pelo Tribunal, nos limites dos pedidos aqui formulados (Regulamento, art. 16, § 3º).

IX. VALOR EM DISPUTA, ANEXOS E FECHO

Atribui-se à disputa o valor de **R$ 146.119.367,56 (cento e quarenta e seis milhões, cento e dezenove mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), soma dos pedidos principais E1 a E6, pela indenização com efeitos tributários, sem sobreposição**, na data-base **de 30/09/2026**, para os fins do Termo de Arbitragem (OP 01, item 3.2) e da Tabela de Custas.

Índice de anexos

Tabela 10: Índice de anexos

Doc.	Documento	Pedido
R-01	Procuração de 02/12/2024	Todos
R-02	Relatório Técnico de Pleitos da Atlas (ATLAS-RT-01/2026, versão 2B, de 19/10/2026), memória de cálculo e fluxos de caixa marginais em planilhas editáveis	Todos
R-03	Conciliação do parque de ligações (jan/2015), com GA-DIR 018/2015 e O-UGP 022/2015	Todos
R-04	Contrato nº 037/2014, Anexos I a IV e 1º a 3º Termos Aditivos	Todos
R-05	Processo nº 2021.031442 (PAD_01 a PAD_08) e pleito nº 2017.028514	Todos
R-06	Cadastro_Ligacoes_Anexo_IV.xlsx	E1, E4
R-07	Ofícios GA-DIR e O-UGP e Atas UGP citados nos itens V.1 a V.6	E1, E2, E3, E4, E6
R-08	DF SANEJA 2025, Nota 24	E1
R-09	Resoluções AGEJA, release "Cada Gota Conta", notícia AGEJA e páginas do site da AGEJA (dados abertos, tarifas, A Agência)	E3
R-10	Anuário IAE 2008–2026, boletins de medição e REL_TRIM 2015–2026	E1, E3
R-11	Comunicado e Tabela Tarifária ENERJA; DFs Garças 2019–2025	E5
R-12	Série de consumo e dispêndio de energia das unidades operacionais (2015–2026) e relatórios gerenciais	E5
R-13	Licenças de Operação da ETE Pontal (processos IMA-JA nº 39.412/2019 e 61.207/2023)	E6

Doc.	Documento	Pedido
R-14	Memória de composição e comprovantes de custos das adequações da ETE Pontal (2019–2021)	E6
R-15	Jurisprudência: TJ-JA (ApCiv 0804312-55.2019 e 0712208-31.2021) e TCE-JA (Acórdãos 655/2019 e 1.240/2022)	E1, E3, E5
R-16	Carta Circular 03/2013 (resp. 26, 48 e 51); Planilha da Proposta; DFs Garças 2015–2025 (nota 12); pareceres do Verificador Independente 2015–2026; séries do IPC-Atlântico e da TRLP; Circular SUSEP nº 560/2017 e condições gerais de seguro de lucros cessantes	E3
R-17	Base de solicitações de serviço da Concessionária (Interno_Solicitacoes_Servico_2015_2019.xlsx)	E4
R-18	Boletins operacionais da ETE Pontal com a vazão afluente e registros semestrais de operação acima da vazão nominal	E6

Fonte: acervo da Requerente. Elaboração: Landim, Fontes & Associados Advogados.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 19 de outubro de 2026.

Rodrigo Paes Landim · OAB/SP 214.887
Mariana Cordeiro Fontes · OAB/SP 301.442

Landim, Fontes & Associados Advogados

LANDIM, FONTES & ASSOCIADOS